Código Penal — Título VIII: Da Extinção da Punibilidade (arts. 107 a 120)

Resumo para memorização · Oficial de Justiça (marcações do material-fonte)

Cobertura: o material-fonte traz **apenas os arts. 107 a 120** do Código Penal (Título VIII, págs. 10–14 da apostila). Este resumo cobre **todos** esses dispositivos e somente eles. Os demais artigos do Código não constam do arquivo e não foram resumidos.

Azul · regra | Verde · requisitos/elementos | Laranja · atenção para a prova

Vermelho · exceções/pontos críticos

Roxo · mnemônico de iniciais, junto ao dispositivo (recurso didático, não é texto legal)

Verde marca-texto · letra do mnemônico, grifada no texto do dispositivo | OJ 2023 | OJ 2024

= cobrado em prova de Oficial de Justiça, conforme marcação do material-fonte

Art. 107 — Causas de extinção da punibilidade

REGRA CENTRAL (CAPUT)

Rol de causas que **extinguem a punibilidade** (incisos I a IX; VII e VIII revogados).

I	**Morte do agente**.
II	**Anistia, Graça ou Indulto**. A.G.I
III	**Retroatividade de lei** que **não mais considera o fato como criminoso**.
IV	**Prescrição, Decadência ou Perempção**. P.D.P
V	**Renúncia** do direito de queixa ou **perdão aceito**, nos crimes de **ação privada**.
VI	**Retratação do agente**, **nos casos em que a lei a admite**.
VII	*(Revogado)*
VIII	*(Revogado)*
IX	**Perdão judicial**, **nos casos previstos em lei**.

Palavras-chave: perdão do ofendido = precisa ser ACEITO | só ação privada (inc. V) | retratação / perdão judicial: só quando a lei prevê

ATENÇÃO PARA A PROVA

- Inc. V: perdão do ofendido só extingue se **aceito**, e só em **ação privada**. Perdão **judicial** (inc. IX) é outra coisa: concedido pelo juiz, nos casos previstos em lei.
- Incs. VI e IX não valem para qualquer crime: só "nos casos em que a lei admite/prevê".
- VII e VIII estão **revogados** — o rol vigente tem 7 incisos.

Art. 108 — Autonomia da extinção (crime pressuposto e conexão)

REGRA CENTRAL

A extinção da punibilidade de crime que é **pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante** de outro **não se estende** a este.

Conexos 2ª parte: a extinção da punibilidade de um deles **não impede**, quanto aos outros, a **agravação da pena resultante da conexão**.

Art. 109 — Prescrição antes do trânsito em julgado (pena em abstrato) OJ 2024

REGRA CENTRAL (CAPUT)
Antes de transitar em julgado a sentença final, a prescrição regula-se pelo **máximo da pena privativa de liberdade cominada** ao crime — **salvo o disposto no § 1º do art. 110**. 20 → 16 → 12 → 8 → 4 → 3

I	**20 anos** — pena máxima **superior a 12**.
II	**16 anos** — máxima **superior a 8** e não excede 12.
III	**12 anos** — máxima **superior a 4** e não excede 8.
IV	**8 anos** — máxima **superior a 2** e não excede 4.
V	**4 anos** — máxima **igual a 1 ano** ou, sendo superior, não excede 2.
VI	**3 anos** — máxima **inferior a 1 ano**.
P.U.	OJ 2023 **Penas restritivas de direito**: aplicam-se os **mesmos prazos** das privativas de liberdade.

20 anos	16 anos	12 anos	8 anos	4 anos	3 anos
pena > 12	> 8 até 12	> 4 até 8	> 2 até 4	1 até 2	< 1

ATENÇÃO PARA A PROVA
- Base = **máximo** da pena **cominada** (abstrata), não a mínima nem a aplicada.
- Pena máxima de **exatamente 1 ano** → **4 anos** (inc. V); só **abaixo** de 1 ano → **3 anos**.
- Limites "não excede": pena máxima de exatamente 12 → 16 anos; exatamente 8 → 12; exatamente 4 → 8; exatamente 2 → 4.
- Restritivas de direito: **mesmos prazos** — não há tabela própria.

Art. 110 — Prescrição depois do trânsito em julgado da condenação OJ 2024

REGRA CENTRAL (CAPUT)
Depois de transitar em julgado a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela **pena aplicada**, nos prazos do art. 109, os quais **aumentam de um terço** (**+ 1/3**) se o condenado é **reincidente**.

§ 1º OJ 2024 Com **trânsito em julgado para a acusação** ou depois de **improvido seu recurso**: regula-se pela **pena aplicada**, **não podendo, em nenhuma hipótese**, ter termo inicial **data anterior à da denúncia ou queixa**.

ANTES DO TRÂNSITO (ART. 109)
Máximo da pena **cominada** (abstrata).

DEPOIS DO TRÂNSITO / TRÂNSITO PARA A ACUSAÇÃO (ART. 110)
Pena **aplicada** (concreta) + 1/3 se reincidente (caput).

ATENÇÃO PARA A PROVA
- O aumento de **1/3** é para o **reincidente** e incide na prescrição **depois** do trânsito (caput do art. 110).
- § 1º: o termo inicial **nunca** pode ser anterior à **denúncia ou queixa** ("em nenhuma hipótese").
- O material mostra apenas o caput e o § 1º do art. 110.

Art. 111 — Termo inicial da prescrição antes do trânsito em julgado

REGRA CENTRAL (CAPUT)

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, **começa a correr**:

C.A.R.P.A fora da ordem da lei

I	Do dia em que o crime se **consumou**.
II	**Tentativa**: do dia em que cessou a **atividade criminosa**.
III	Crimes **permanentes**: do dia em que **cessou a permanência**.
IV	**Bigamia** e **falsificação ou alteração de assentamento do registro civil**: da data em que o fato **se tornou conhecido**.
V	OJ 2024 Crimes contra a **dignidade sexual** ou que envolvam **violência contra a criança e o adolescente** (neste Código ou em legislação especial): da data em que a vítima **completar 18 anos**, **salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal**.

EXCEÇÃO — INC. V

Se a ação penal **já tiver sido proposta** antes de a vítima completar 18 anos, não se espera a maioridade para iniciar a contagem.

ATENÇÃO PARA A PROVA

- Tentativa: conta do dia em que **cessou a atividade** — não da data do primeiro ato.
- Bigamia/registro civil: do dia em que o fato **se tornou conhecido** — não da consumação.
- Inc. V abrange crimes do **CP ou de legislação especial**; idade-marco: **18 anos** da vítima.

Art. 112 — Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

REGRA CENTRAL (CAPUT)

No caso do **art. 110**, a prescrição começa a correr:

I	Do dia em que **transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação**, ou a que **revoga** a suspensão condicional da pena (sursis) ou o livramento condicional.
II	Do dia em que se **interrompe a execução**, **salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena**.

ATENÇÃO PARA A PROVA

- Inc. I: o marco é o trânsito em julgado **para a acusação** (não para ambas as partes).
- Revogação de **sursis** ou de **livramento condicional**: conta da decisão que revoga.

Art. 113 — Evasão do condenado ou revogação do livramento condicional

REGRA CENTRAL

Se o condenado **evadir-se** ou se for **revogado o livramento condicional**, a prescrição é regulada pelo **tempo que resta da pena**.

Art. 114 — Prescrição da pena de multa

OJ 2023

REGRA CENTRAL (CAPUT)
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I — Em **2 anos**, quando a multa for a **única** cominada ou aplicada.

II — No **mesmo prazo da pena privativa de liberdade**, quando a multa for **alternativa ou cumulativamente cominada** ou **cumulativamente aplicada**.

ATENÇÃO PARA A PROVA
- Multa **isolada** = **2 anos** (não 3, que é o prazo do art. 109, VI).
- Multa **junto** com prisão (alternativa/cumulativa) = segue o prazo da **privativa de liberdade**.

Art. 115 — Redução dos prazos de prescrição

REGRA CENTRAL
Prazos de prescrição **reduzidos de metade** quando o criminoso era:

1 — **menor de 21 anos** — **ao tempo do crime**; ou

2 — **maior de 70 anos** — **na data da sentença**.

EXCEÇÃO
Não se reduz se o crime envolver **violência sexual contra a mulher**.

ATENÇÃO PARA A PROVA
- Os marcos são diferentes: **21** → **tempo do crime**; **70** → **data da sentença**. A banca costuma trocar.
- Redução é de **metade** (não de 1/3 — 1/3 é o **aumento** do reincidente, art. 110).

Art. 116 — Causas impeditivas da prescrição

REGRA CENTRAL (CAPUT)
Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição **não corre**: **P.E.R.A**

I — Enquanto não resolvida, em outro **processo**, questão de que dependa o **reconhecimento da existência do crime**.

II — Enquanto o agente cumpre **pena no exterior**.

III — Na pendência de **embargos de declaração** ou de **recursos aos Tribunais Superiores**, **quando inadmissíveis**.

IV — Enquanto **não cumprido ou não rescindido** o **acordo de não persecução penal** (ANPP).

P.U. — **Depois** de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está **preso por outro motivo**.

ATENÇÃO PARA A PROVA
- Inc. III: só impede se embargos/recursos forem **inadmissíveis**.
- Inc. IV: ANPP — "não **cumprido** ou não **rescindido**".
- Caput = **antes** do trânsito; P.U. = **depois** do trânsito (preso por outro motivo).

Art. 117 — Causas interruptivas da prescrição

REGRA CENTRAL (CAPUT)
O curso da prescrição **interrompe-se**: **R.P.C + P.C.R** espelho

I	Pelo **recebimento** da denúncia ou da queixa **(recebimento, não oferecimento)**.
II	Pela **pronúncia**.
III	Pela decisão **confirmatória da pronúncia**.
IV	Pela **publicação** da sentença ou acórdão **condenatórios recorríveis**.
V	Pelo início ou continuação do **cumprimento da pena**.
VI	Pela **reincidência**.
§ 1º	**Exceto incs. V e VI**, a interrupção produz efeitos **relativamente a todos os autores** do crime. **Crimes conexos** objeto do **mesmo processo**: a interrupção relativa a qualquer deles **estende-se aos demais**.
§ 2º	Interrompida a prescrição, **salvo a hipótese do inc. V**, **todo o prazo** começa a correr **novamente, do dia da interrupção**.

EXCEÇÕES QUE CAEM
- **§ 1º**: V (cumprimento da pena) e VI (reincidência) **não se comunicam** aos demais autores.
- **§ 2º**: só o inc. V não faz o prazo recomeçar do zero no dia da interrupção.

I · Recebimento denúncia/queixa → **II · Pronúncia** → **III · Confirmação** da pronúncia → **IV · Publicação** condenação recorrível → **V · Cumprimento** início/continuação | **VI · Reincidência**

Arts. 118 a 120 — Penas mais leves, concurso de crimes e perdão judicial

Art. 118 As **penas mais leves** prescrevem **com as mais graves**.

Art. 119 **Concurso de crimes**: a extinção da punibilidade incide sobre a pena de **cada um, isoladamente**.

Art. 120 A sentença que concede **perdão judicial** **não será considerada para efeitos de reincidência**.

ATENÇÃO PARA A PROVA
- Concurso de crimes: prescrição/extinção sobre **cada pena isoladamente** — não sobre a soma.
- Perdão judicial: **não gera reincidência**.

Quadros de revisão

Todos os números do material

Número	O que é	Dispositivo
20 anos	Prescrição se pena máxima > 12 anos	Art. 109, I
16 anos	Pena máxima > 8 e ≤ 12	Art. 109, II
12 anos	Pena máxima > 4 e ≤ 8	Art. 109, III
8 anos	Pena máxima > 2 e ≤ 4	Art. 109, IV
4 anos	Pena máxima = 1 ou > 1 e ≤ 2	Art. 109, V
3 anos	Pena máxima < 1 ano	Art. 109, VI
+ 1/3	Aumento dos prazos (prescrição após o trânsito) se reincidente	Art. 110, caput
18 anos	Idade da vítima que dá início à prescrição (crimes sexuais / violência contra criança e adolescente)	Art. 111, V
2 anos	Prescrição da multa única (cominada ou aplicada)	Art. 114, I
½ (metade)	Redução dos prazos de prescrição	Art. 115
21 anos	Menor de 21 ao tempo do crime → prazo pela metade	Art. 115
70 anos	Maior de 70 na data da sentença → prazo pela metade	Art. 115

NÚMEROS REPETIDOS COM SENTIDOS DIFERENTES

- **12, 8, 4** aparecem como **limite de pena** e como **prazo prescricional** no art. 109 (ex.: pena > 4 até 8 → prescreve em 12).
- **2 anos**: limite de pena no art. 109, IV/V **e** prazo da multa isolada (art. 114, I).
- **1/3** = aumento (reincidente, art. 110) × **metade** = redução (idade, art. 115).
- **18** (vítima, art. 111, V) × **21** (agente, ao tempo do crime) × **70** (agente, na sentença) — art. 115.

Comparativos

	Impeditivas / suspensivas (art. 116)	Interruptivas (art. 117)
Efeito	A prescrição **não corre** enquanto dura a causa	Prazo **recomeça do zero** no dia da interrupção (§ 2º, salvo inc. V)
Hipóteses	Questão prejudicial em outro processo · pena no exterior · ED/recursos inadmissíveis · ANPP · preso por outro motivo (após o trânsito)	Recebimento da denúncia/queixa · pronúncia · confirmação da pronúncia · publicação de condenação recorrível · início/continuação do cumprimento · reincidência
Mnemônico	**P.E.R.A**	**R.P.C + P.C.R**

	Antes do trânsito em julgado	Depois do trânsito em julgado
Base de cálculo	Máximo da pena **cominada** (art. 109)	Pena **aplicada**, nos prazos do art. 109, + 1/3 se reincidente (art. 110)
Termo inicial	Art. 111 (consumação, tentativa, permanência, fato conhecido, 18 anos da vítima)	Art. 112 (trânsito para a acusação / revogação de sursis ou livramento; interrupção da execução)
Evasão / revogação do livramento	—	Tempo que **resta** da pena (art. 113)

	Perdão do ofendido (art. 107, V)	Perdão judicial (arts. 107, IX, e 120)
Quem concede	O ofendido	O juiz
Requisito	Precisa ser **aceito**; só em **ação privada**	Só nos **casos previstos em lei**
Reincidência	—	A sentença **não** é considerada para reincidência (art. 120)

Questões rápidas (Certo ou Errado)

1. Extingue-se a punibilidade pelo perdão do ofendido, ainda que não aceito, nos crimes de ação privada.
2. A anistia, a graça e o indulto são causas de extinção da punibilidade.
3. A retratação do agente extingue a punibilidade em qualquer crime.
4. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto de outro estende-se a este.
5. Antes do trânsito em julgado da sentença final, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, salvo o disposto no § 1º do art. 110.
6. Prescreve em 16 anos o crime cuja pena máxima é superior a 8 anos e não excede a 12.
7. Se o máximo da pena é igual a 1 ano, a prescrição ocorre em 3 anos.
8. Às penas restritivas de direito aplicam-se prazos de prescrição próprios, menores que os das privativas de liberdade.
9. Depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada, com prazos aumentados de metade se o condenado é reincidente.
10. Na prescrição regulada pela pena aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação, o termo inicial não pode, em nenhuma hipótese, ser data anterior à da denúncia ou queixa.
11. No caso de tentativa, a prescrição começa a correr do dia em que se iniciou a atividade criminosa.
12. Nos crimes de bigamia, a prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
13. Nos crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, a prescrição começa a correr da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.
14. No caso de evadir-se o condenado, a prescrição é regulada pela pena total aplicada.
15. A prescrição da pena de multa ocorre em 2 anos quando a multa for a única cominada ou aplicada.
16. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, na data da sentença, menor de 21 anos.
17. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.
18. A pendência de recursos aos Tribunais Superiores impede o curso da prescrição, sejam eles admissíveis ou não.
19. O oferecimento da denúncia interrompe o curso da prescrição.
20. A interrupção da prescrição pela reincidência produz efeitos relativamente a todos os autores do crime.
21. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese de início ou continuação do cumprimento da pena, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção.
22. No concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um, isoladamente.
23. A sentença que concede perdão judicial será considerada para efeitos de reincidência.

Gabarito

Nº	G	Justificativa	Dispositivo
1	E	O perdão precisa ser **aceito**.	Art. 107, V
2	C	Literal.	Art. 107, II
3	E	Só nos casos em que a lei a admite.	Art. 107, VI
4	E	**Não** se estende.	Art. 108
5	C	Literal.	Art. 109, caput
6	C	Literal.	Art. 109, II
7	E	Pena máxima igual a 1 ano → **4 anos**; 3 anos é para pena inferior a 1.	Art. 109, V e VI
8	E	Aplicam-se os **mesmos prazos**.	Art. 109, p.u.
9	E	Aumento de **um terço**, não de metade.	Art. 110, caput
10	C	Literal.	Art. 110, § 1º
11	E	Do dia em que **cessou** a atividade criminosa.	Art. 111, II
12	C	Literal.	Art. 111, IV
13	C	Literal.	Art. 111, V
14	E	Regulada pelo **tempo que resta** da pena.	Art. 113
15	C	Literal.	Art. 114, I
16	E	Menor de 21 é aferido **ao tempo do crime**; na data da sentença, é o maior de 70.	Art. 115
17	C	Literal.	Art. 116, IV
18	E	Só quando **inadmissíveis**.	Art. 116, III
19	E	Interrompe o **recebimento** da denúncia ou queixa.	Art. 117, I
20	E	Reincidência (inc. VI) é exceção: não se estende aos demais autores.	Art. 117, § 1º
21	C	Literal.	Art. 117, § 2º
22	C	Literal.	Art. 119
23	E	**Não** será considerada.	Art. 120

Conferência de cobertura (inventário do material-fonte): Art. 107 (caput, I a IX; VII e VIII revogados) ✔ · Art. 108 (1ª e 2ª partes) ✔ · Art. 109 (caput, I a VI, parágrafo único) ✔ · Art. 110 (caput, § 1º) ✔ · Art. 111 (caput, I a V) ✔ · Art. 112 (caput, I e II) ✔ · Art. 113 ✔ · Art. 114 (caput, I e II) ✔ · Art. 115 ✔ · Art. 116 (caput, I a IV, parágrafo único) ✔ · Art. 117 (caput, I a VI, §§ 1º e 2º) ✔ · Art. 118 ✔ · Art. 119 ✔ · Art. 120 ✔
Remissões a dispositivos fora do material (citados, não resumidos): nenhuma — as remissões do material (art. 110, § 1º, no art. 109; art. 110 no art. 112; incisos V e VI no art. 117) são internas ao recorte.
Limitações do arquivo: PDF sem camada de texto (impressão em imagem); conteúdo lido página a página, todo legível. O arquivo mostra apenas o caput e o § 1º do art. 110.